

คำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้กำหนดกรณีการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นิสิตขยายระยะเวลาการศึกษาไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีจึงเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วตามข้อ ๓๔^๑ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องวินิจฉัยตามแต่อย่างใด และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ร่วมลงมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ด้วยก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยตำแหน่งตามมาตรา ๕^๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นสถานะประธานขององค์กรกลุ่มที่มีอำนาจหน้าที่แยกต่างหากจากอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี หากแปลความว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอย่างใดแล้ว มีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามมติดังกล่าวด้วยโดยปริยาย ก็ย่อมไม่มีความจำเป็นที่ระเบียบดังกล่าวจะต้องกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาสั่งการอีก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบและแจ้งผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา

^๑ ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

^๒ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย” ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ

(๒) คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากรองอธิการบดีจำนวนสองคน

(๔) กรรมการซึ่งคณะบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเลือกกันเองจำนวนสิบคน

(๕) กรรมการซึ่งคณะบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากหัวหน้าภาควิชาของภาควิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนสิบคน แต่ต้องไม่เป็นหัวหน้าภาควิชาในคณะที่คณะบดีได้รับเลือกตาม (๔)

ให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการและแต่งตั้งรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๔) และ (๕) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้

ในกรณีที่กรรมการตาม (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการใหม่ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

อีกครั้งหนึ่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๑๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาการศึกษาและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก็เป็นเพียงการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต ซึ่งเป็นที่สุดแล้วตามข้อ ๑๘ วรรคสอง และข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ อุทธรณ์ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นคนละขั้นตอนกับการพิจารณาสั่งการตามข้อ ๓๔ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้มติของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษา และมติของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิตที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๔/๒๕๕๘)

คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะ คณะบดีจึงมีอำนาจในการพิจารณาทบทวนการดำเนินการของคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และโดยที่มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่ในการวางระเบียบปฏิบัติภายในคณะด้วยความเห็นชอบ

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น



ของสภาสถาบัน กำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอ
สภาสถาบัน และจัดดำเนินการสอบไล่หรือทดสอบ ซึ่งอำนาจในการจัดดำเนินการสอบไล่
ย่อมรวมถึงอำนาจในการตรวจข้อสอบ อำนาจในการมีคำสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาบทวน
การตรวจข้อสอบด้วย การที่คณบดีฯ นำมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรดังกล่าว
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ และหนังสือร้องเรียนของนักศึกษา
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จึงเป็นการกระทำ
ที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณบดีฯ และการที่คณบดีฯ ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่าน มาสอบแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการจัดการสอบไล่เพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในหลักสูตร โดยมีได้มีการแก้ไขหลักการของหลักสูตร
แต่อย่างใด จึงเป็นการสอบที่ชอบด้วยกฎหมาย และผลการสอบมีผลผูกพันกับนักศึกษา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๑ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว
ข้อ ๑๑ (๒) ของหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)
กำหนดให้การประเมินผลและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องสอบผ่าน
Qualifying Examination หมวดวิชา Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ มีมติให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาพื้นฐาน
ของแต่ละหมวดวิชาให้ครบก่อน จึงจะมีสิทธิสอบ Qualifying Examination โดยต้องสอบให้ผ่าน
ภายใน ๒ ปี และต้องสอบแต่ละหมวดวิชาให้ผ่านภายใน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ในการสอบ Qualifying
Examination ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ นั้น ได้กำหนดการสอบเอาไว้ ๓ ครั้ง ปรากฏว่าในการสอบ
ครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีแจ้งไม่เข้าสอบวิชา Microeconomics ส่วนวิชา Macroeconomics ผู้ฟ้องคดี
สอบไม่ผ่าน ส่วนในการสอบครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีแจ้งไม่เข้าสอบทั้ง ๒ หมวดวิชา สำหรับการสอบ
ครั้งที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านวิชา Microeconomics ส่วนวิชา Macroeconomics ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่าน
ต่อมา คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ได้มีมติ
ในการประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination เพื่อพิจารณา
ในรอบที่ ๒ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านในแต่ละหมวดวิชา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิการบดี
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบการให้คะแนน
ทดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และตั้งคณะกรรมการทบทวนการสอบสำหรับการสอบ

ครั้งที่ ๓ วิชา Macroeconomics ซึ่งผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่าน รองศาสตราจารย์ ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การสอบ Qualifying Examination ที่ผ่านมาไม่เคยชี้แจงผลการสอบแก่นักศึกษา และการที่ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ มีมติแต่งตั้งกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination ให้แก่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนั้น เนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไม่ได้สอนหมวดวิชา Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics แก่นักศึกษา รุ่นที่ ๑ จึงยังไม่ได้ทบทวนมาเป็นกรรมการทบทวนผลการสอบ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ไม่ได้สอนวิชาดังกล่าวมาทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดการ Overrule จึงมีมติไม่แต่งตั้งกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีมติไม่อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบวิชาดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ออกาสแก่ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน Qualifying Examination สอบแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังคงสอบไม่ผ่าน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ และการไม่เปิดเผยการให้คะแนนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สำเร็จการศึกษาและได้รับความเสียหายจากการถูกมหาวิทยาลัยขอนแก่นปรับให้ขาดใช้เงินทุนการศึกษาคืน และเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อให้ชำระหนี้ในจำนวนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดหลักสูตรการเรียนและการสอบในระดับปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการพิจารณาทบทวนการดำเนินการของคณะกรรมการหลักสูตร



ปรัชญาดุष्ฎิบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ได้ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง^๔ ประกอบมาตรา ๒๘ (๑)^๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และโดยที่มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่ในการวางระเบียบปฏิบัติภายในคณะด้วยความเห็นชอบของสภาสถาบัน กำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอสภาสถาบัน และจัดดำเนินการสอบไล่หรือทดสอบซึ่งอำนาจในการจัดดำเนินการสอบไล่ย่อมรวมถึงอำนาจในการตรวจสอบ อำนาจในการมีคำสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนการตรวจสอบด้วย เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุष्ฎิบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ได้มีการประชุมและมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบ Qualifying Examination เพื่อพิจารณาในรอบที่ ๒ สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านในแต่ละหมวดวิชา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุष्ฎิบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบและหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จึงเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบที่ว่า เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้สอนวิชา Microeconomics และวิชา Macroeconomics แก่นักศึกษารุ่น ๑ มาก่อน และเพื่อมิให้เกิดการ Overrule จึงถือได้ว่าเหตุผลดังกล่าวมีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงมติดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และใช้ดุลพินิจโดยชอบตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ แล้ว

ส่วนในกรณีของการจัดการสอบใหม่นั้น เห็นว่า ข้อ ๑๑ (๒) ของหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) กำหนดให้การประเมินผลและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก จะต้องสอบผ่าน Qualifying Examination หมวดวิชา Microeconomics และหมวดวิชา Macroeconomics ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน

^๔ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๓ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และให้มีรองคณบดีตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนดเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๒๘ คณบดีและผู้อำนวยการสำนักมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับคณะหรือสำนัก ดังต่อไปนี้

(๑) จัดดำเนินงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายของคณะหรือสำนัก

(๒) รักษาระเบียบวินัย

(๓) ปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบัน และระเบียบของคณะหรือสำนัก

เป็นนักศึกษา โดยในการดำเนินการจัดการสอบไล่วิชาดังกล่าว มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ บัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการสอบ Qualifying Examination ประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านวิชา Microeconomics แต่สอบวิชา Macroeconomics สอบไม่ผ่าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน Qualifying Examination สอบแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงเห็นได้ว่าเป็นการดำเนินการจัดการสอบไล่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในหลักสูตรโดยมิได้มีการแก้ไขหลักการของหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาปริญญาเอกจะต้องสอบผ่าน Qualifying Examination ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้สอบใหม่อีกครั้ง การสอบดังกล่าวจึงเป็นการสอบที่ชอบด้วยกฎหมาย และผลการสอบก็มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่านจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีสันนิษฐานการเป็นนักศึกษา

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เปิดเผยการให้คะแนนนั้น เห็นว่าหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ระบุว่า ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบการให้คะแนนการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้ฟ้องคดีและสอบปากเปล่า จึงมีใช้หนังสือที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบโดยตรง อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีมติไม่อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการสอบวิชาดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีก็ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์จะขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนสอบมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๕/๒๕๕๘)

^๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕



๗. การดำเนินกิจการการศึกษา

๗.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องใช้เกณฑ์พิจารณาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับ ข้อ ๒๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว หลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นหลักสูตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะใช้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาเมื่อนักศึกษาได้สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ซึ่งในกรณีหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือ นักศึกษาไม่ตรงกับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจะได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาแล้ว ก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติที่จะสำเร็จการศึกษาได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีฯ และแม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดพิมพ์หลักสูตรตามที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคู่มือนักศึกษาตลอดมาทุกปี และฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก็ถูกต้องตรงตามที่ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาใช้เป็นคู่มือการลงทะเบียนตลอดมาก็ตาม แต่กรณีก็ไม่มีผลทำให้หลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาดังกล่าว กลายเป็นหลักสูตรที่จะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาได้

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำคู่มือนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แสดงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และสาขาวิชาศิลปศึกษาได้ส่งข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนตามที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใช้สำหรับ

เป็นข้อมูลในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและบันทึกประวัติการศึกษาของนักศึกษาแต่ละราย แต่ปรากฏว่ารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ปรากฏในคู่มือการศึกษาดังกล่าวมีความแตกต่างจากหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ในส่วนของรายวิชาที่กำหนดเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก จำนวนหลายวิชา ต่อมา เมื่อครุสภาได้ประกาศรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา ได้ตรวจพบความบกพร่องของหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๐๑/๒๕๕๒) เรื่องการเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนตามคู่มือนักศึกษาเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้กับรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๗๓ รายวิชา โดยกำหนดให้รายวิชาที่พิพาทในคดีนี้ คือ วิชา ๒๓๕ ๒๔๐ วาดเส้นขั้นสูงสำหรับครู เทียบเท่าได้กับวิชา ๒๓๕ ๒๒๑ วาดเส้นสร้างสรรค์สำหรับครู วิชา ๒๓๕ ๒๔๒ ภาพพิมพ์ขั้นสูงสำหรับครู เทียบเท่าได้กับวิชา ๒๓๕ ๓๒๓ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์สำหรับครู และวิชา ๒๓๕ ๒๔๓ ประติมากรรมขั้นสูงสำหรับครู เทียบเท่าได้กับวิชา ๒๓๕ ๓๒๖ ประติมากรรมสร้างสรรค์สำหรับครู ซึ่งการเทียบเท่ารายวิชาทำให้ทั้งสามรายวิชา ซึ่งตามคู่มือนักศึกษากำหนดให้เป็นรายวิชาเลือกปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษาตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบ มีผลให้นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวไว้ต้องลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ส่วนนักศึกษาคนใดที่ได้เลือกลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับเทียบโอนเข้าสู่กลุ่มวิชาบังคับตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา โดยเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับแจ้งจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่พิพาทดังกล่าว โดยอ้างว่าวิชาดังกล่าวเป็นวิชาบังคับซึ่งทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา และจะไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าตามคู่มือนักศึกษากำหนดเป็นวิชาเลือก และผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาตามคู่มือนักศึกษาครบถ้วนแล้ว โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงทะเบียนทั้ง ๓ วิชาพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการลงทะเบียนว่า ผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าลงทะเบียนและค่าปรับทั้ง ๓ วิชา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา



คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามคู่มือนักศึกษาที่กำหนดให้วิชาพิพาทที่เป็นวิชาเลือกเปลี่ยนแปลงเป็นวิชาบังคับ และการบันทึกข้อมูลว่าผู้ฟ้องคดีต่างชำระค่าลงทะเบียนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร และแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ๒๙.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร... ดังนั้น หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จึงต้องเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อปรากฏว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ หลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นหลักสูตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาเมื่อนักศึกษาได้สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาแล้ว ก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติที่จะสำเร็จการศึกษาได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ และแม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดพิมพ์หลักสูตรตามที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคู่มือนักศึกษาตลอดมาทุกปี และฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก็ถูกต้องตรงตามที่ถูกผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาใช้เป็นคู่มือการลงทะเบียนตลอดมาก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลทำให้หลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาดังกล่าวกลายเป็นหลักสูตรที่จะใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาได้ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนตามคู่มือนักศึกษาเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้กับรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๗๓ รายวิชา นั้น เป็นการกระทำไปเพื่อแก้ไขความบกพร่องของหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษา และที่ได้จัดการสอนไปแล้วให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักศึกษาที่สำเร็จตามหลักสูตรได้รับอนุมัติปริญญาและสามารถไปประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดได้ การออกประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ลงทะเบียนแทนผู้ฟ้องคดีนั้นก็สืบเนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ได้ทำเรื่องขอลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษารหัส ๔๘ ทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษา และเมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตลงทะเบียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และสำนักทะเบียนและประมวลผลก็ได้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากรายวิชาพร้อมทั้งลบข้อมูลออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงมิได้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕๘/๒๕๕๘)

๗.๒ การปรับสูตรของสถานศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับย่อ (Mini English Program) เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นทางเลือกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติซึ่งจัดสอนเป็นภาษาไทย จึงไม่อยู่ในบังคับให้สถานศึกษาต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและเสมอกัน ทั้งยังมีได้ถูกบังคับให้ต้องจัดให้มีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากผู้ปกครองนักเรียนรายใดไม่ประสงค์จะให้บุตรเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว ก็ย่อมมีสิทธิขอย้ายบุตรของตนเข้าเรียนตามหลักสูตรซึ่งเป็นการเรียนภาคบังคับตามปกติได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษา โครงการดังกล่าวจึงมิได้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของนักเรียนและมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจมาจำกัดสิทธินักเรียน ดังนั้น กรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรทางเลือกดังกล่าวในอัตราไม่เกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ผู้ปกครองนักเรียนบางรายไม่ประสงค์จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวและได้นำบุตรของตนไปเรียนที่อื่น เป็นเหตุให้นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนหลักสูตรทางเลือกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำของสถานศึกษาแต่อย่างใด สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายกรณีดังกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ดำเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนสองภาษาฉบับย่อ (Mini English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา และให้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการการศึกษาคู่กับหลักสูตรปกติ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้ปรับหลักสูตรเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ๑๕ ชั่วโมงขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บเงินบำรุงการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและฐานะทางเศรษฐกิจ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนเท่านั้น โดยให้เรียกเก็บได้ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๔๙ นาร่องในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีครูต่างชาติเป็นผู้สอน โดยมีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสนับสนุนบำรุงการศึกษาคนละ ๑๔,๕๐๐ บาท ต่อภาคเรียน แต่สำหรับการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือที่ ศร ๐๔๐๓๔.๐๙๒/พิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ที่บุตรหลานจะเลื่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ที่บุตรหลานจะเลื่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้ทราบเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรและขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาคนละ ๑๔,๕๐๐ บาท ต่อภาคเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ปกครองนักเรียนบางรายที่ไม่พอใจจึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ซึ่งต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าว ประกอบกับเป็นการเรียกเก็บเงินที่ไม่เกินเพดานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชำระเงินสนับสนุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ปกครองนักเรียนจำนวน ๑๑ ราย แจ้งความประสงค์ขอย้ายบุตรของตนจากหลักสูตรสองภาษาไปเรียนหลักสูตรปกติ

ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ย้ายบุตรของตนไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ รวมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่ามาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ฉบับย่อ (Mini English Program) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ถือเป็นทางเลือกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติ ซึ่งจัดสอนเป็นภาษาไทย จึงไม่บังคับให้สถานศึกษาของรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและเสมอกัน ทั้งยังมีได้ถูกบังคับให้จัดให้มีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคัดเลือก จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ดำเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบ โรงเรียนสองภาษาฉบับย่อ (Mini English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยขอรับเงิน สนับสนุนบำรุงการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนตามโครงการดังกล่าวคนละ ๑๔,๔๐๐ บาท ต่อภาคเรียน ซึ่งไม่เกินกว่าอัตราที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดไว้ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยขอรับเงินสนับสนุนบำรุงการศึกษาในอัตราเดิม และในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดสอนเพิ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๙ กรณีจึงเห็นได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแล้ว

ส่วนการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลชลบุรีได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นค่าบริหารจัดการศึกษาสองภาษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประมาณร้อยละ ๕๐ ของอัตรา



ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยแยกเป็นงบสนับสนุนบริหารการศึกษา ๑๗,๕๐๐ บาท งบสวัสดิการอาหารกลางวัน ๑,๒๐๐ บาท และงบบริหารทั่วไป ๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาจำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท ทั้งที่ยังมิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติควบคู่กันไปกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเพียงหลักสูตรทางเลือก ดังนั้น หากผู้ปกครองนักเรียนรายใดไม่ประสงค์จะให้บุตรเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว ก็ย่อมมีสิทธิแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอย้ายบุตรของตนเข้าเรียนตามหลักสูตรซึ่งเป็นการเรียนภาคบังคับตามปกติได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา โครงการดังกล่าวจึงมิได้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของนักเรียนและมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจมาจำกัดสิทธินักเรียนตามมาตรา ๔^๗ และมาตรา ๓๐^๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องนำบุตรสาวของตนไปเรียนที่อื่น ทำให้เสียโอกาสในการเรียนหลักสูตรโครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับย่อ (Mini English Program) อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สังกัดอยู่ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๘)

^{๗-๘} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

๗.๓ การจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา

การจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุ่มนักศึกษาฝึกงานทำ) มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาการเรียนรู้หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามนิยาม คำว่า “การศึกษา นอกกระบบ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ จึงเป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น การที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นโครงการที่มีลักษณะการจัดการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นการศึกษานอกกระบบอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับนาย ว. จัดทำคู่มือ (ฉบับรวมเล่ม) รูปแบบการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) และได้นำไปจัดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ชื่อผลงาน คู่มือ การจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา ต่อมา นาย ว. ในฐานะผู้แทนเจ้าของลิขสิทธิ์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขออนุญาตจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุ่มนักศึกษาฝึกงานทำ) โดยรูปแบบการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในโรงเรียนในระบบ และกำหนดผู้เรียน ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ/ฝึกงานทำ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฯลฯ วิธีการจัดการเรียนการสอน ให้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไปอยู่ในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนหลังเลิกงาน วิธีการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา ค้นหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้สอนแนะนำไว้ในใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้



ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน และวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้ดำเนินการวัดผลและประเมินผลเป็นรายวิชาเมื่อเรียนจบตามตารางเรียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามคู่มือที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้น โดยให้เหตุผลว่า โครงการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่มีลักษณะการจัดการศึกษารูปแบบศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบัน คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) นาย ว. ไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) (ที่ถูกลง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการเรียนการสอนได้ตามรูปแบบโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุ่มนักเรียนมีงานทำ) และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ห้องประกอบ สถานที่ฝึกงานและเครื่องมืออุปกรณ์ การคำนวณความจุนักเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยจะต้องมีที่ดิน อาคารสถานที่ ห้องประกอบ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ตามสาขาที่เปิดสอน แต่รูปแบบการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุ่มนักเรียนมีงานทำ) ของผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาการเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัตินิยามคำว่า “การศึกษานอกระบบ” ในมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา

^๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพ

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่อยู่ชุมชนใกล้บ้าน ก็มีลักษณะเป็นการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รูปแบบการจัดการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าลักษณะการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ และไม่เข้าลักษณะของการจัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๒๙^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามโครงการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน เดิม) ไม่ใช่อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแบบผสมผสานสายอาชีวศึกษา (กลุ่มนักศึกษาฝึกงานทำ) จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๑/๒๕๕๙)

๗.๔ การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ ๑ (๔) ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ทำการสอนในตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะมีสิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการสอนและทำการวิจัยไปพร้อมกัน

ความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณภาพทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

“โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๙ โรงเรียนในระบบอาจจัดตั้งสาขาได้ การจัดตั้ง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ห้ามไม่ให้โรงเรียนในระบบกระทำการใดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นตัวแทน เครือข่ายหรือสาขาของโรงเรียนในระบบสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต



ดังนั้น บุคคลที่มีสถานะเป็นผู้ทำการสอนตามความหมายในข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจาก จำนวนหน่วยชั่วโมงที่ต้องทำการสอนในหนึ่งภาคการศึกษาตามระเบียบเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะต้องมีหน้าที่สอนและวิจัยพร้อมกันด้วยหรือไม่ การที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยอ้างว่าทางสถาบันมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายและบุคคลดังกล่าว ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำการวิจัยด้วย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับราชการเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อมา ได้มีการออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งเวียนให้ทราบและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่า มหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าสอนเกินภาระงานสอนและผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำการวิจัยด้วยจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เสียสิทธิที่พึงได้ โดยในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน รวมจำนวน ๓๔๕ ชั่วโมง ค่าสอน ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน รวมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน รวมจำนวน ๙๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอน รวมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามจำนวนเงินที่แต่ละคนมีสิทธิได้รับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑ (๔)^{๑๒} ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาฯ กำหนดหลักเกณฑ์เพียงตำแหน่งของผู้ทำการสอนในตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยเท่านั้น มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะมีสิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการสอนและทำการวิจัยไปพร้อมกันด้วยแต่อย่างใดไม่ ส่วนจะทำการวิจัยเมื่อใด อย่างไร นั้น อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เหตุผล และความจำเป็นแล้วแต่กรณี ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๐๖.๔/๐๕๒๒๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่เคยแจ้งตอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของผู้ทำการสอนที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ก็เป็นการตอบข้อหารือแต่เพียงว่า ผู้ทำการสอนที่มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนนั้น ต้องทำหน้าที่ทั้งการสอนและการวิจัย ซึ่งก็เป็นการตอบหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ (๔) ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว มิได้ตอบว่าจะมีสิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการสอนและทำการวิจัยไปพร้อมกันด้วยแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัยตามมาตรา ๑๘ (ก) (๔)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗

^{๑๒} บัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยหรือทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ

- (๑) ศาสตราจารย์
- (๒) รองศาสตราจารย์
- (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- (๔) อาจารย์ หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๘ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้

(ก) ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย หรือทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

- (๔) อาจารย์ หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ



ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นผู้สอนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจำนวนหน่วยชั่วโมงที่ต้องทำการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา ตามข้อ ๓ (๑)^{๑๔} และ (๒)^{๑๕} ของบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาฯ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะต้องมีหน้าที่สอนและวิจัยพร้อมกันด้วยหรือไม่ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ จึงเป็นผู้ทำการสอนตามความหมายในข้อ ๔^{๑๖} และมีสิทธิได้รับค่าสอนเกินภาระงานสอนตามข้อ ๑๕^{๑๗} ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาฯ เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวกำหนดค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีชั่วโมงสอนเกินภาระงานสอนตามที่กล่าวอ้างจริง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว และแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๒/๒๕๕๙)

^{๑๔-๑๕} บัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

๓. ผู้บริหาร

(๑) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อที่มีฐานะเทียบเท่า

(๒) ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

(๓) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖-๑๗} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"ผู้ทำการสอน" หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาหรือในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร

ข้อ ๑๕ ผู้ทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบัญชีหมายเลข ๔ หรือหมายเลข ๕ แนบท้ายระเบียบนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจำนวนหน่วยชั่วโมงที่กำหนดดังกล่าว โดยห้ามมิให้นำเวลาการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ด้านการเรียนการสอนหรือด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ มารวมคำนวณเป็นหน่วยชั่วโมงด้วย

๗.๕ การไม่อนุมัติให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาเพิ่ม

เมื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของผู้ฟ้องคดีเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงมีลักษณะเป็นโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรหรือค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยต้องยื่นเอกสารที่มีสาระสำคัญแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณา เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และมีคำร้องขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อระยะเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มหลักสูตรตามคำขอได้ แต่สำหรับกรณีขอค่าธรรมเนียมการเรียน นั้น อนุญาตให้เรียกเก็บเพียงหลักสูตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง เนื่องจากเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนสอนภาษาแห่งอื่นในจังหวัดเดียวกันที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตร ๗ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และบุคลากรของผู้ฟ้องคดี แล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ควรมียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตรในอัตราดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และมีคำร้องขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อระยะเวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง

